GRUPO I - CLASSE V - Plenário
TC-027.793/2022-2.
Natureza: Relatório de Auditoria (Monitoramento).
Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
Representação legal: não há.

SUMÁRIO: MONITORAMENTO DO ACÓRDÃO 2.178/2023 – PLENÁRIO. AUDITORIA. FISCOBRAS 2023. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA BR-364/AC. INCONFORMIDADE NA METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA DOS PRINCIPAIS INSUMOS DA OBRA. PLANOS ANUAIS DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO) COM ITENS ORÇADOS COM NÍVEIS DE ESFORÇO SUPERIORES AOS REFERENCIAIS PREVISTOS NO MANUAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VISANDO À ADEQUAÇÃO DOS NORMATIVOS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

Adoto, como relatório, a instrução elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação), que contou com a anuência do dirigente da unidade técnica (peças 93-94):

“INTRODUÇÃO

1. Cuidam os autos de monitoramento da determinação presente no item 9.1 do Acórdão 2.178/2023–TCU–Plenário, Ministro Relator: Augusto Sherman, proferido no âmbito deste processo:

> 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com fundamento no art. 7º, §3º, incisos I e III, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente ao Tribunal plano de ação, contendo prazos e responsáveis, com as medidas a serem adotadas visando adaptar os seus normativos e procedimentos à Lei 14.133/2021, especialmente aos parâmetros previstos no art. 23, §2º, para definição do valor estimado de contratação, avaliando-se ainda a compatibilidade do art. 8º, parágrafo único, do Decreto 7.983/2013 e a economicidade comparada com os valores da tabela Sicro, acrescidos dos custos dos transportes até o local da obra, quando for o caso;

HISTÓRICO

2. No período compreendido entre 7/11/2022 e 7/3/2023 foi realizada auditoria nas obras de conservação da BR-364/AC – km 274,2 ao km 490,6, especificamente em dois contratos celebrados pelo DNIT, Contrato 667/2021 e Contrato 668/2021, ambos executados pela mesma empresa (M.S.M. Industrial Ltda.) e contratadas nos termos do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO).

2.1. Durante o trabalho da equipe de auditoria, foram apontadas as seguintes irregularidades (peça 49, p. 14-28): a) inconformidade na metodologia de obtenção do preço de referência dos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996636.

principais insumos da obra (Achado III.1); b) PATO com itens orçados com níveis de esforço superiores aos referenciais previstos no Manual de Conservação Rodoviária (Achado III.2).

3. Em relação ao segundo achado, observou-se, por meio da Resolução-DNIT 08, de 23/6/2022, que consolidou os normativos que versavam sobre os contratos PATO, sua elaboração, execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação, nova regulamentação posteriormente à ocorrência da impropriedade, que poderia evitar a sua reincidência em contratações futuras, o que dispensou a adoção de encaminhamento por este Tribunal (peça 74, p. 6-7).

4. Quanto ao primeiro achado, decorreu de constatação de que, nos orçamentos referentes às obras analisadas, foram adotados como custos, para insumos pétreos, areia, aço, cimento e cal, os preços obtidos a partir de cotação local, sem que tenha sido formalmente demonstrada a vantagem desses custos em relação àqueles constantes das tabelas do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), considerando para ambos os correspondentes custos de transporte.

5. Para essa inconformidade, o Relator do processo acolheu proposta da unidade técnica de realizar oitiva do DNIT para que essa autarquia se manifestasse acerca da adoção de custos de insumos do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro) sem considerar os correspondentes transportes desde a capital da respectiva Unidade da Federação até o canteiro de obras; da ausência de comparação entre o custo do binômio local (custo + transporte) e o custo do binômio tabela Sicro (custo na capital + transporte) para definir a alternativa de aquisição de insumos mais vantajosa para a Administração; da ausência de justificativas para fundamentar a adoção de custos de insumos (aquisição + transporte) obtidos a partir de cotações de fornecedores no local das obras; e da possível proposta de determinações no sentido de serem comparados os preços obtidos em cotações com os preços do Sicro (peça 49, p. 31-32).

6. Ato contínuo, foram encaminhados ao DNIT o Ofício 16634/2023-TCU/Seproc (peça 53), relativo à oitiva, e o Ofício 17542/2023-TCU/Seproc (peça 54), relativo ao comentário sobre as determinações. A autarquia protocolou resposta unificada (peças 63, 64, 65 e 67) ao Tribunal.

7. Analisados os esclarecimentos apresentados, a AudRodoviaAviação, mantendo a proposta formulada no relatório de auditoria, sugeriu (peça 70):

> a) determinar ao Dnit, nos termos do inciso II do art. 250 do Regimento Interno/TCU, que apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, documentação que comprove a adoção de providências para viabilizar a efetivação dos seguintes procedimentos:
>
> a.1) adotar nos custos de insumos do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro) os correspondentes transportes desde a capital da respectiva Unidade da Federação até o canteiro de obras, em sintonia com o disposto no art. 4º do Decreto 7.983/2013;
>
> a.2) definir alternativa de aquisição de insumos mais vantajosa para a Administração, decorrente da comparação entre o custo do binômio local (custo + transporte) e o custo do binômio tabela Sicro (custo na capital + transporte), em obediência ao disposto nos artigos 4º e 8º parágrafo único do Decreto 7.983/2013;
>
> a.3) apresentar justificativas consubstanciadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado nas instâncias competentes da autarquia ou pelo seu Diretor Geral nos casos de utilização de custos de insumos (aquisição + transporte) obtidos a partir de cotações de fornecedores no local das obras, em sintonia com o disposto nos artigos 4º e 8º parágrafo único do Decreto 7.983/2013;

8. O Relator alinhou-se, em essência, à análise promovida pela AudRodoviaAviação, contudo, considerando que o encaminhamento sugerido pela unidade técnica visava a adoção de providências para viabilizar a efetivação de alterações nos procedimentos do DNIT, os quais estavam consolidados e regulamentados no âmbito daquela autarquia, embora não atendessem ao Decreto 7.983/2013, e que o DNIT deveria ainda considerar, nos seus procedimentos de elaboração

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996636.

do orçamentos, as determinações estabelecidas na Lei 14.133/2021, ponderou que a inovação e a complexidade das questões envolvidas não recomendavam determinações para alterações imediatas, mas a apresentação de plano de ação, contendo prazos e responsáveis, com as medidas para adaptar os normativos de pesquisa de preços do DNIT à Lei 14.133/2021, especialmente aos parâmetros previstos no art. 23, §2º, para definição do valor estimado de contratação, avaliando-se ainda a compatibilidade do art. 8º, parágrafo único, do Decreto 7.983/2013 e a economicidade comparada com os valores da tabela Sicro, acrescido dos transportes pertinentes até o local da obra.

9. Essa decisão resultou na determinação presente no item 9.1 do Acórdão 2.178/2023–TCU–Plenário, Ministro Relator: Augusto Sherman, monitorada nesta oportunidade.

EXAME TÉCNICO

10. Após tomar ciência da determinação do Tribunal em 6/11/2023 (peça 77), o DNIT, por meio do Ofício 20920/2024/SETDEM/AUDINT/DNIT-SEDE (peça 79, p. 1-2), de 5/2/2024, solicitou prazo adicional de trinta dias para envio das providências necessárias, justificando que a determinação tratava de assunto complexo e com ampla abrangência naquela autarquia, demandando ações que envolviam várias das suas diretorias, sendo que restou constatada a necessidade de constituir Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de elaborar o plano de ação determinado (peças 80-83).

11. Em 21/5/2024, o DNIT encaminhou ao Tribunal o Ofício 95431/2024/SETDEM/AUDINT/DNIT-SEDE (peça 84, p. 1-2), informando que o GT instituído por meio da Portaria 942, de 26/2/2024, havia elaborado Relatório Final (peça 85, p. 1-4) com proposição do Plano de Ação a fim de atender à determinação do Tribunal.

12. No seu Relatório, o GT informou que realizou, em 3/4/2024, discussões técnicas com a presença dos técnicos do Tribunal de Contas da União, e propôs a elaboração de Instrução Normativa (IN), com objetivo de prestar orientações acerca da utilização dos parâmetros estabelecidos no Sicro para fins de estimativa de valores para a contratação de serviços e obras de engenharia de infraestrutura de transportes no âmbito do DNIT. Essa proposição foi consolidada considerando a necessidade de proceder comparação entre o custo do binômio obtido a partir da pesquisa local de preços de insumos e aquele correspondente ao Sicro; de permitir a inclusão dos custos de transporte no preço referencial divulgado pelo Sicro; bem como de revisar normativos sob a responsabilidade da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (DIR).

13. De acordo com o Plano de Ação, a Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP), por intermédio da Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes (CGCIT), ficaria responsável pela elaboração dessa IN, sendo que até 2/9/2024 essa minuta deveria ser encaminhada para análise da Procuradoria Federal Especializada (PFE), e, realizados os ajustes eventualmente necessários, com posterior encaminhamento da minuta final para aprovação da Diretoria Colegiada do DNIT (peça 86, p. 1).

14. Já a Diretoria de Infraestrutura de Rodoviária (DIR) ficou responsável por, no mesmo prazo, levantar os normativos que necessitavam de revisão e encaminhá-los à Procuradoria Federal Especializada e posteriormente à Diretoria Colegiada (peça 86, p. 1).

15. Posteriormente, em 6/9/2024, o DNIT, visando atualizar essa Corte de Contas quanto às providências adotadas até aquele momento, encaminhou ao Tribunal o Ofício 171679/2024/SETDEM/AUDINT/DNIT-SEDE (peça 88, p. 1), por meio do qual informou que havia instaurado o processo DNIT 50600.016254/2024-34, com o andamento de todas as ações relativas ao cumprimento do Plano de Ação elaborado.

16. Informou ainda que a DPP, com base no Ofício 169318/2024/CGCIT/DPP/DNIT SEDE (peça 90, p. 1-5), viu a necessidade de acrescentar sessenta dias aos prazos anteriormente

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996636.

estipulados para encaminhamento da minuta de Instrução Normativa para análise da PFE, e que a DIR informou que, após aprovada, a IN orientaria na revisão dos normativos, tarefa da qual estava encarregada (peça 91, p. 1).

17. A autarquia afirmou que entendia que as providências adotadas atendiam ao item 9.1. do Acórdão 2.178/2023–TCU–Plenário, e que a Auditoria Interna acompanharia a implementação do Plano de Ação, de modo que esse Tribunal seria devidamente noticiado quando finalizado sua execução (peça 88, p. 1).

18. Consultando a minuta da IN presente no processo 50600.016254/2024-34 no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do DNIT, ainda não submetida à PFE e à Diretoria Colegiada, observa-se que, no geral, aquela autarquia adotou o entendimento do Tribunal quanto à necessidade de, nos seus orçamentos, alterar seus procedimentos a fim de realizar a comparação entre os custos obtidos a partir da pesquisa local de preços de insumos com aqueles obtidos do Sicro adicionados aos custos de transporte desses itens (peça 92, p. 4):

> Art. 10. O orçamentista deve realizar a comparação entre o custo do binômio obtido a partir da pesquisa local de preços de insumos e aquele proveniente dos preços de referência de insumos constantes do SICRO, adotando a alternativa mais vantajosa ao erário para fins de elaboração de orçamento paradigma.
>
> § 1º Para fins de seleção do binômio mais vantajoso, deve-se adotar a origem do preço de referência para os insumos divulgados pelo SICRO a partir do centro da sede do município, ou da área metropolitana da capital da unidade de federação.
>
> §2º Para a formação do binômio a partir dos valores obtidos na pesquisa local de preços, o orçamentista deve incluir o respectivo transporte somente para os casos de preço FOB.
>
> §3º Caso o orçamentista entenda que o binômio obtido a partir do preço de referência divulgado pelo SICRO não observa a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, ou mesmo o nível de preço praticado pelo mercado local, aos quais o empreendimento está submetido, deverá adotar o binômio mais vantajoso ao erário proveniente da pesquisa local de preços, desde que apresente as justificativas que subsidiam a tomada de decisão.
>
> §4º Para os casos em que forem obtidas cotações no mercado local, a planilha comparativa de preços deve ser encaminhada, por meio de correio eletrônico constante do sítio do DNIT na internet, à Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes, com a finalidade de subsidiar a manutenção da pesquisa de preços de insumos do SICRO.

19. Dessa forma, diante da apresentação de plano de ação pelo DNIT, propõe-se considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2.178/2023–TCU–Plenário, Ministro Relator: Augusto Sherman.

CONCLUSÃO

20. Em vista do relatado, à luz da documentação acostada aos autos, é de se considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2.178/2023–TCU–Plenário, Ministro Relator: Augusto Sherman, cabendo propor o arquivamento deste processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU (itens 11-19).

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

21. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração, propondo os seguintes encaminhamentos:

a) Considerar cumprida a determinação constante no item 9.1 do Acórdão 2.178/2023–TCU–Plenário;

b) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido, assim como do relatório e do voto que o fundamentarem, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, conforme dispositivo

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996636.

contido no art. 169, §1º, do Regimento Interno/TCU, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos para V. Sas.;

c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU."

É o Relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996636.

VOTO

Em exame, monitoramento do cumprimento de determinação proferida nos autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com o objetivo de fiscalizar os serviços de manutenção (conservação/recuperação) da BR-364/AC, referentes ao segmento entre o km 274,20 e o km 490,60 e do acesso ao município de Manoel Urbano/AC, abarcados pelos Contratos 667/2021 (lote 4) e 668/2021 (lote 5).

2. Diante da identificação de inconformidade na metodologia de obtenção dos preços de referência dos principais insumos da obra, nos orçamentos do edital que antecedeu os ajustes analisados, esta Corte, consoante Acórdão 2178/2023-Plenário (peça 73), deliberou por:

> "9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 7º, §3º, incisos I e III, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente ao Tribunal plano de ação, contendo prazos e responsáveis, com as medidas a serem adotadas visando adaptar os seus normativos e procedimentos à Lei 14.133/2021, especialmente aos parâmetros previstos no art. 23, §2º, para definição do valor estimado de contratação, avaliando-se ainda a compatibilidade do art. 8º, parágrafo único, do Decreto 7.983/2013 e a economicidade comparada com os valores da tabela Sicro, acrescidos dos custos dos transportes até o local da obra, quando for o caso".

3. Examinadas as informações apresentadas, a AudRodoviaAviação propõe considerar cumprida a determinação e arquivar o presente processo (peça 93).

4. Manifesto-me de acordo com o encaminhamento formulado, de modo que adoto a análise realizada como minhas razões de decidir, sem prejuízo das considerações adiante expostas.

5. Lembro que a determinação decorreu da constatação da adoção de custos de insumos pétreos, areia, aço, cimento e cal obtidos a partir de cotação local, sem que tenha sido formalmente demonstrada a vantagem desses custos em relação àqueles constantes das tabelas do Sicro, considerando para ambos os correspondentes custos de transporte.

6. O procedimento estava de acordo com o disposto nos normativos do Dnit, os quais não previam a necessidade de comparação dos valores cotados com os do Sicro nem a exigência de demonstração da pertinência da cotação em relatório técnico, o que contraria os arts. 4º e 8º, parágrafo único, do Decreto 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

7. Além disso, as normas então vigentes dispunham que, na impossibilidade de realizar a cotação, de maneira justificada, deveriam ser utilizados os valores constantes do Sicro, mas não deveria ser incluído no cálculo o custo do transporte comercial do insumo até o canteiro de obra. Contudo, a equipe de auditoria ressaltou que, como o preço dos insumos no Sicro reflete o valor negociado nas capitais, o custo dos transportes até o canteiro das obras mostra-se relevante nos casos de obras em locais distantes.

8. Em acréscimo, destaquei, naquela oportunidade, que a Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), no art. 23, §2º, estabelece o Sicro como o primeiro parâmetro para definição do valor estimado de obras e serviços de engenharia, bem como não prevê expressamente a cotação local para tal.

9. Como exposto no relatório, em atenção à deliberação, foi instituído pelo Dnit grupo de trabalho com o objetivo de analisar, elaborar plano de ação e propor medidas quanto à determinação. Ao final, apresentou-se relatório (peça 85), com proposição do plano de ação, o qual incluía a elaboração de Instrução Normativa que orientasse acerca da utilização dos parâmetros estabelecidos no Sicro para fins de estimativa de valores para a contratação de serviços e obras de engenharia de infraestrutura de transportes no âmbito do Dnit, considerando comparação entre o custo do binômio obtido a partir da pesquisa local de preços de insumos e aquele correspondente ao SICRO, além da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996640.

revisão dos normativos, de forma a permitir a inclusão dos custos de transporte no preço referencial divulgado pelo sistema.

10. Foi ainda informada a instauração do processo DNIT 50600.016254/2024-34 no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com o andamento de todas as iniciativas relativas ao cumprimento do plano de ação elaborado.

11. Após examinar a minuta da IN (peça 92), até então não submetida à Procuradoria Federal Especializada (PFE) e à Diretoria Colegiada, a unidade técnica concluiu que, no geral, a autarquia adotou o entendimento do Tribunal quanto à necessidade de, nos seus orçamentos, alterar seus procedimentos a fim de realizar a comparação entre os custos obtidos a partir da pesquisa local de preços de insumos com aqueles obtidos do Sicro adicionados aos custos de transporte desses itens.

12. Enquanto os autos se encontravam em análise no meu Gabinete, o departamento apresentou informações atualizadas quanto às providências adotadas, destacando-se a aprovação e publicação da Instrução Normativa 10/2024 (peça 99), que dispõe sobre a utilização dos parâmetros estabelecidos no Sicro para fins de estimativa de valores para a contratação de serviços e obras de engenharia de infraestrutura de transportes no âmbito do Dnit.

13. Registro que foram mantidos os dispositivos que tratam da comparação dos binômios, nos termos da minuta examinada pela AudRodoviaAviação.

14. No que se refere ao atendimento do art. 23, §2º, da Lei 14.133/2021, o qual prevê os parâmetros a serem utilizados para estimar o valor da contratação de obras e serviços de engenharia, o grupo de trabalho instituído no Dnit, no relatório (peça 85, p. 3), manifestou-se nos seguintes termos:

> "O SICRO é um conjunto de metodologias e premissas definidas por meio dos seguintes documentos:
>
> - Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes,
> - Relatórios integrantes de divulgação periódica,
> - Caderno Técnicos,
> - Notas Revisionais,
> - Relatórios de Ocorrências,
> - Instrução Normativa nº 062/DNIT, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilização dos custos referenciais dispostos no sistema de custos referenciais no DNIT nos casos em que disciplina;
> - Instrução Normativa nº 044/DNIT, de 16 de agosto de 2021, que dispõe sobre os critérios para submissão, análise e aprovação de composições de custos unitários de serviços não constantes do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, também denominado procedimento de análise e aprovação de preços novos;
> - Portaria nº 1977, de 25 de outubro de 2017, que trata da metodologia de precificação dos materiais betuminosos;
> - Portaria nº 434, de 14 de março de 2017, que trata das equações tarifárias para o transporte fluvial dos produtos asfálticos;
> - Resolução nº 11, de 21 de agosto de 2020, que institui a Tabela de Preços de Consultoria do DNIT;
> - Relatórios do Custo Médio Gerencial; e
> - Demais informativos e comunicados divulgados internamente e no sítio eletrônico do DNIT.
>
> Assim, **o Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO é formado pelo conjunto de premissas e metodologias acima especificados, os quais, consequentemente, se inserem no ordenamento legal citado no inciso I, do § 2º do art. 23, da Lei nº 14.133**, de 1º de abril de 2021.
>
> Neste sentido, **o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes preconiza a realização de pesquisa local de preços para os itens mais relevantes constantes da curva ABC de insumos**, dado que os preços de referências divulgados pelo SICRO resultam da aplicação de estatísticas e podem, eventualmente, não representarem fidedignamente as condições locais a que um empreendimento específico está sujeito" (destaques inseridos).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996640.

15. Na recém aprovada Instrução Normativa 10/2024 (peça 99), constam as mesmas informações, no art. 3º, que lista os documentos com as diretrizes e premissas metodológicas que compõem o Sicro, e no art. 4º, segundo o qual:

> "O SICRO, consoante o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, preconiza a realização de pesquisa local de preços para os itens mais relevantes constantes da curva ABC de insumos quando da elaboração de um orçamento, dado que os preços de referência divulgados por esse sistema de custos são obtidos a partir da aplicação de tratamento de estatísticos e metodologias de fechamento de preços coletados em campo, por instituto de pesquisa especializado, os quais podem, eventualmente, não incorporar a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto nos casos concretos, conforme preceitua o art. 23 da Lei n.º 14.133/2021."

16. Observa-se que, ao se estimar o valor da contratação, que deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, o objetivo da previsão de realização de pesquisa de preços em mercado local é garantir a incorporação da potencial economia de escala e das peculiaridades do local de execução do objeto, conforme previsto no citado dispositivo legal.

17. Pertinente registrar, ainda, que a Instrução Normativa SEGES/ME 91/2022 autorizou a aplicação do Decreto 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, no que couber, para a definição do valor estimado nos processos de licitação e de contratação direta de obras e serviços de engenharia, de que dispõe o § 2º do art. 23 da Lei 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

18. Segundo o art. 4º do mencionado Decreto 7.983/2013, o custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sicro.

19. Já o art. 8º dispõe que poderão adotar especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por profissional habilitado. Em complemento, seu parágrafo único prevê que os custos unitários de referência da administração pública poderão, somente em condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, exceder os seus correspondentes do sistema de referência.

20. Na Instrução Normativa 10/2024, art. 10, consta que o orçamentista deve realizar a comparação entre o custo do binômio obtido a partir da pesquisa local de preços de insumos e aquele proveniente dos preços de referência de insumos constantes do Sicro, adotando a alternativa mais vantajosa ao erário para fins de elaboração de orçamento paradigma. Caso o orçamentista entenda que o binômio obtido a partir do preço de referência divulgado pelo Sicro não observa a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, ou mesmo o nível de preço praticado pelo mercado local, aos quais o empreendimento está submetido, deverá adotar o binômio mais vantajoso ao erário proveniente da pesquisa local de preços, desde que apresente as justificativas que subsidiam a tomada de decisão (§3º).

21. Ademais, o grupo de trabalho entende, considerando a Instrução Normativa 02/DNIT/2022, a qual trata da elaboração, análise, aceitação e aprovação de projetos de engenharia de infraestrutura, que a autarquia já possui normativos que preveem a necessidade de aprovação pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, conforme indicado no referido Decreto.

22. Infere-se, a partir das informações prestadas, o entendimento do Dnit no sentido de que o normativo ora em exame (IN 10/2024), que dispõe sobre a utilização dos parâmetros estabelecidos no Sicro, trata da primeira referência a ser utilizada para definição do valor estimado, no processo licitatório, consoante art. 23, §2º, inciso I, da Nova Lei de Licitações: composição de custos unitários

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996640.

menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sicro, para serviços e obras de infraestrutura de transportes.

23. Cabe lembrar que referido dispositivo menciona, ainda, nos incisos II a IV, outros parâmetros a serem seguidos, na seguinte ordem: utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; e pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

24. Como visto, não foi expressamente prevista a realização de cotação local no caso de contratação de obras e serviços de engenharia.

25. A princípio, creio que a omissão, por si só, não deva obstar a prática de pesquisa local de preços, desde que sua adoção seja devidamente justificada e a vantagem em relação ao Sicro demonstrada, nos termos do art. 8º do Decreto 7.983/2013.

26. Deve-se reconhecer, especialmente na situação como a ora examinada, da cotação de insumos pétreos, areia, aço, cimento e cal para execução de obra no interior do Estado do Acre, que, de fato, os valores constantes da tabela do Sicro podem não refletir a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, previstas no *caput* do art. 23 da Lei 14.133/2021.

27. Por certo que a jurisprudência acerca da Nova Lei de Licitações está incipiente e, com o tempo, essa e outras questões serão aprofundadas e se consolidarão.

28. De todo modo, considerando o achado apontado na auditoria que originou a determinação, pode-se concluir, como a AudRodoviaAviação, que o Dnit alterou seus procedimentos a fim de realizar a comparação entre os custos obtidos a partir da pesquisa local de preços de insumos com os do Sicro adicionados aos custos de transporte.

29. Além disso, o normativo aprovado prevê a realização da comparação entre o custo do binômio obtido a partir da pesquisa local de preços de insumos e aquele constante do Sicro, bem como a apresentação das justificativas que subsidiam a tomada de decisão, caso o orçamentista entenda que o binômio considerando o preço de referência divulgado pelo Sicro não observa a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, ou mesmo o nível de preço praticado pelo mercado local.

30. Diante da apresentação de plano de ação pelo Dnit e das providências efetivadas, o item 9.1 do Acórdão 2.178/2023-Plenário pode ser considerado cumprido.

31. Nesse sentido, tendo cumprido o objetivo para o qual foi constituído, cabe encerrar o presente processo.

Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996640.

ACÓRDÃO Nº 136/2025 – TCU – Plenário

1. Processo TC-027.793/2022-2.
1.1. Apenso: TC 039.409/2023-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria (Monitoramento).
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em fase de monitoramento do cumprimento da determinação proferida por meio do Acórdão 2.178/2023-Plenário,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. considerar cumprida a determinação do item 9.1 do Acórdão 2.178/2023-Plenário;

9.2. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e

9.3. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do RITCU.

10. Ata n° 2/2025 – Plenário.
11. Data da Sessão: 29/1/2025 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0136-02/25-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz e Bruno Dantas.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator), Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
JORGE OLIVEIRA
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Assinado Eletronicamente)
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76996648.